



Resolución Directoral N° 000020122026

Tocache, 14 JUL. 2026

VISTO, el Memorando N° 0741-2026-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 06 de julio de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 00218-2016-0-2209-JM-CI-01; a favor de **JESÚS MARINO OLÓRTEGUI ORTEGA**, identificado con DNI N° 01189429, y demás documentos adjuntos, con un total de cincuenta (50) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, mediante sentencia contenida en la Resolución N° 14 del 29 de noviembre del 2023, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resuelve declarar FUNDADA la demanda -interpuesta por **JESÚS MARINO OLÓRTEGUI ORTEGA**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y otros; en consecuencia declara, NULA los actos administrativos emitidos por esta entidad en última instancia de la vía previa; y ORDENA y/o REQUIERE que la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emita nueva resolución administrativa a favor **JESÚS MARINO OLÓRTEGUI ORTEGA**, el pago de reintegro de la asignación económica o Gratificación por haber cumplido e 25 años de servicios oficiales al Estado a razón de dos (02) Remuneraciones Totales o Integrales, la misma que no ha sido pagada conforme a ley, previa deducción de lo ya pagado incorrectamente, mas devengados e intereses legales. Que se determinaran en ejecución de sentencia, con resolución N° 17, de fecha 12 de marzo del 2024, SALA MIXTA DESCENTRALIZADA Y DE APELACIONES DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁSERES; CONFIRMARON la sentencia contenida en la Resolución N° 14 del 29 de noviembre del 2023, que resuelve declarar FUNDADA la demanda interpuesta por Jesús Marino Olortegui Ortega contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, la Dirección Regional de Educación de San Martín y la Procuraduría Pública Regional. ORDENARON que la UGEL Tocache y la Dirección Regional de Educación San Martín, emitan nueva resolución reconociendo al demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la bonificación por gratificación de dos remuneraciones integrales o totales por haber cumplido 25 años de servicios al Estado. En los seguidos por Jesús Marino Olortegui Ortega, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros, sobre Proceso Contencioso Administrativo;





Resolución Directoral N° 000020122026

Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 00873-2026 de la UGEL Tocache de fecha 08 de junio del 2026, **JESÚS MARINO OLÓRTEGUI ORTEGA** profesor cesado de la jurisdicción de la UGEL Tocache, se tiene que mediante Resolución directoral regional N° 0032-2002 de fecha 22 de enero 2002, numeral 2 requiere otorgar a don **Jesús Marino Olortegui Ortega**, por haber cumplido 25 años de servicios oficiales al 16 de agosto 2021 que equivale a dos remuneraciones permanentes. y con Resolución Jefatural N° 001002-2016 GRSM-DRE/DO-OO-UE-303 de fecha 18 de marzo 2016, declara improcedente el reintegro por haber cumplido 25 años de servicios, a don **JESUS MARINO OLORTEGUI ORTEGA**. Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **3223-2025-GRSM/DRE** de fecha 24 de setiembre del 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° **00218-2016-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **JESUS MARINO OLORTEGUI ORTEGA**, el pago del reintegro de la asignación económica o gratificación por haber cumplido 25 años de servicio, equivalente a dos remuneraciones totales e íntegras, la misma que no ha sido pagada conforme a ley, previa deducción de lo ya incorrectamente pagado, más devengados e intereses legales que se determinarán en ejecución de sentencia, sin costas ni costos; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 14 de fecha 29 de noviembre de 2023; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 18 de fecha 13 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Mixto - Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 14.

Que, con Nota informativa N° **0131-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 11 de noviembre 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, recomienda que las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de la deuda, previa revisión del Informe Escalafonario, planilla de pagos y demás documentos que sean pertinentes, ordenando el pago de asignación económica o gratificación por haber cumplido 25 años de servicio equivalente a dos remuneraciones totales e íntegras, más devengados e intereses legales, como indica la sentencia de vista. Sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° **00218-2016-0-2209-JM-CI-01**.

Que, de conformidad al Artículo 4° del Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece lo siguiente *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.



Resolución Directoral N°00002012 2026

Que, con Memorando N° 01934-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 13 de noviembre del 2025 la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, calcula la Liquidación Judicial por gratificación de 25 años de servicios a favor de don **JESÚS MARINO OLÓRTEGUI ORTEGA**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 14 (sentencia) de fecha 29 de noviembre del 2023 suscrito por el Juzgado Mixto de la provincia de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 17 (sentencia de vista) de fecha 12 de marzo del 2024 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada y de Apelaciones de la Provincia de Mariscal Caceres Juanjui, requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 18 de fecha 13 de mayo del 2024 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00218-2016-0-2209-JM-CI-01**, se calculó en base a la remuneración total que percibió en el mes de agosto del 2001, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma **DOS MIL TREINTA CON 14/100 SOLES (S/ 2,030.14)**.



Es preciso indicar referente a la resolución N° 8 del 26 de diciembre del 2024 en el considerando DECIMO QUINTO, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil.



Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa a favor de **JESUS MARINO OLORTEGUI ORTEGA**, el pago del reintegro de la asignación económica o gratificación por haber cumplido 25 años de servicio, equivalente a dos remuneraciones totales e íntegras, la misma que no ha sido pagada conforme a ley, previa deducción de lo ya incorrectamente pagado, más devengados e intereses legales que se determinarán en ejecución de sentencia los calculados en *el Informe N° 057-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 10 de junio del 2026,



Resolución Directoral N°000020122026

De conformidad con lo establecido por el artículo 4° del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32513 Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026**.

De los actuados se advierte que el demandante es servidor de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, que a su vez constituye la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;



Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de don **JESUS MARINO OLOTEGUEI ORTEGA**, con **DNI N° 01189429**, profesor cesante, de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Gratificación por haber cumplido 25 años** de servicio el 18 de agosto del 2001, calculado sobre la base de su remuneración total íntegra en aplicación al artículo 213° del Reglamento de la Ley del Profesorado (aprobado por el Decreto Supremo N° 019-90-ED) y en concordancia con el artículo 52° de la Ley N° 24029 y su modificatoria, la Ley N° 25212, reconociendo la suma de **DOS MIL TREINTA CON 14/100 SOLES (S/ 2,030.14)**, que resulta de multiplicar su remuneración total íntegra por dos (02) remuneración, en cumplimiento a la Resolución N° 14 (sentencia) de fecha 29 de noviembre del 2023 suscrito por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 17 (sentencia de vista) de fecha 12 de marzo del 2024 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada y de Apelaciones de la Provincia de Mariscal Caceres-Juanjuí, y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 18 de fecha 13 de mayo del 2024, emitido por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00218-2016-2209-JM-CI-01**, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

LIQUIDACION DE DEVENGADOS E INTERES
LEGAL LABORAL



Resolución Directoral N°00002012 2026

REMUNERACION PERMANENTE PAGADA

REMUNERACION PERMANENTE A

AGOSTO 2001

122.50

RDSRE-0032-2002-ATS 25

AÑOS

2X122.50

245.00

REMUNERACION INTEGRAL O TOTAL

REMUNERACION TOTAL O INTEGRAL

867.26

DOS REMUNERACION TOTAL O INTEGRAL

2X867.26

1,734.52

RESUMEN:

B-A

1,489.52

LIQUIDACION DE DEVENGADOS

LIQUIDACION DE INTERESES LEGALES

REM.TOTAL S/	BONIFICACION PAGADA	DEVENGADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FACTOR INICIAL	FACTOR FINAL	INTERES LEGAL S/
1,489.52	245.00	1,244.52	18-08-01	13-11-26	1.46374	2.09500	785.62

$$= (2.10313-1.48860)=0.61453*1244.52 = 785.62$$

LIQUIDACION

RESUMEN

25 AÑOS DE SERVICIO

DEVENGADO

1,244.52

INTERES LEGAL

785.62

TOTAL

2,030.14

ARTÍCULO SEGUNDO. - ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERDO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH